

[붙임] 제정 훈령 전문

농림축산식품부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정

제정 2026. 2. 9.(농림축산식품부 훈령 제2026-581호)

제1조(목적) 이 규정은 재정경제부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조에 따라 농림축산식품부가 협상에 의한 계약 방식으로 체결하는 물품 및 용역계약의 제안서 평가와 관련하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 농림축산식품부에서 수행하는 물품 및 용역계약의 제안서를 평가하는데 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. '제안요청서'라 함은 계약담당공무원이 협상에 의한 계약으로 진행하는 입찰에 참가하고자 하는 자에게 제안서의 제출을 요청하기 위하여 교부하는 서류를 말한다.
2. '제안서'라 함은 협상에 의한 계약으로 진행하는 입찰에 참가하고자 하는 자가 제안요청서 및 입찰공고에 따라 작성하여 계약담당공무원에게 제출하는 서류를 말한다.
3. '제안서 평가'라 함은 제안서를 평가위원이 평가항목에 따라 기술능력을 종합적으로 평가하는 것을 말한다.
4. '제안서 평가위원'이라 함은 제5조에 따라 선정된 위원을 말한다.
5. '외부위원'이란 농림축산식품부 공무원이 아닌 외부 제안서 평가위원을 말한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 이 규정은 농림축산식품부에서 수행하는 물품 및 용역계약의 제안서 평가에 관하여 다른 규정에 우선하여 적용한다. 다만, 이 규정에서 규정하고 있지 않은 사항에 관하여는 「협상에 의한 계약체결기준」을 따른다.

제5조(평가위원회의 구성) ① 사업부서(해당 사업을 총괄·관리하는 부서를 말한다. 이하 같다)는 제안서의 심사 및 평가를 위하여 공무원 및 관련 분야 전문가로 구성된 평가위원회를 구성·운영할 수 있다.

② 위원회의 위원 수는 위원장을 포함하여 다음 각 호로 구성한다.

1. 추정가격 1억원 미만: 5인 이상
2. 추정가격 1억원 이상: 7인 이상
3. 「국가계약법 시행령」 제27조에 따라 유찰되어 수의계약을 추진하는 경우: 3인 이상

③ 제안서 평가위원은 외부위원을 과반수로 한다.

④ 위원회는 위원장 1인을 두며, 위원장은 위원회의 호선에 의하여 외부위원 중 과반수의 동의를 얻은 외부위원으로 선임한다. 다만, 사안에 따라 위원장 선임 없이 평가를 실시할 수 있다.

⑤ 위원회 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 사업부서의장이 선정한다.

⑥ 사업부서는 제안서 평가위원 선정 시 제안업체와 특수한 이해관계가 있는 자가 선정되지 않도록 주의하여야 한다.

⑦ 위원회는 평가 전일까지 구성하여야 한다. 다만, 사업의 긴급성·과업내용의 보안 및 특수성 등의 사유가 있는 경우에는 그러하지 않는다.

제6조(평가위원의 제척 및 회피) ① 사업부서는 평가위원회를 구성하기 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평가위원이 포함되지 않도록 확인하여야 한다.

1. 본인 또는 소속단체가 평가일 기준 최근 3년 이내 평가대상 업체로부터 평가대상 사업과 관련된 용역, 자문, 연구 등을 의뢰받아 이를 수행한 경우
 2. 당해 평가대상 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우(대리관계 포함)
 3. 평가일 기준 최근 3년 이내 당해 평가대상 업체에 재직한 경력이 있는 경우
 4. 소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 당해 사업과 직접 관련이 있는 경우
 5. 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단될 경우
- ② 사업부서 평가담당자는 제안서 평가 시작 전에 평가위원에게 별표 1의 제안서 평가위원 유의사항 및 공지사항을 서면으로 고지하여야 한다.
- ③ 평가위원은 제1항에 해당하면 별표 2의 서식에 따라 위원장에게 회피 사유를 알리고 스스로 그 안건의 평가를 포기하여야 한다.
- ④ 평가위원이 제3항을 위반한 사실이 확인된 경우 향후 3년 간 농림축산식품부에서 주관하는 평가위원회에 참여할 수 없다.

제7조(보안유지 및 서약서 징구) ① 누구든지 위원장 및 평가위원 전원의 동의 없이 제안서 평가 진행과정을 녹취하거나 촬영 또는 외부에 공개할 수 없다.

② 사업부서에서는 평가위원들로부터 보안유지를 위하여 별표 3의 평가위원 보안서약서를 제안서 평가 전에 제출받아야 한다.

제8조(평가 실시) ① 입찰참가업체로부터 제안서를 접수한 날로부터 7일 이내에 제안서 평가를 실시하여야 한다. 다만, 사업부서에서 사업시기 등을 고려하여 평가일을 연기하고자 할 경우에는 10일 이내에서 평가시기를 연장할 수 있다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 3분의 2 이상 출석으로 개의하며, 사업부서의 장은 필요한 경우 평가위원에게 사업의 특성, 용역개요, 중점평가사항 등을 설명할 수 있다.

③ 사업부서는 평가 대상 업체가 작성한 제안서를 평가 당일 평가위원에게 배부하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제안서의 심도 있는 검토를 위하여 필요한 경우 사전에 평가위원에게 배부할 수 있다.

④ 위원회는 제안서 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출한 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 정한 기한까지 보완 요구한 서류가 제출되지 않은 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

⑥ 사업부서 담당공무원은 평가 장소에서 다음 각 호의 사항을 확인한 후 제안서 평가를 종료하여야 한다.

1. 평가위원별로 작성된 평가표에 서명이 되어 있는지 여부
2. 평가표에 점수가 정정된 항목은 날인 또는 서명이 되어 있는지 여부
3. 평가표의 점수 합계가 정확히 계산되어 있는지 여부 등

⑦ 유찰로 인한 단일업체의 제안서에 대하여도 평가를 실시하여야 하며, 평가점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상일 경우 적격자로 선정한다.

⑧ 사업부서는 제안서 평가결과를 평가일로부터 3일 이내에 계약담당공무원에게 송부하여야 한다.

제9조(제안서의 발표) ① 사업부서에서는 평가일 당일 평가의 효율성 및 신속성을 위하여 입찰참가업체에 제안 설명회를 실시하도록 할 수 있으며, 제안 설명회를 개최하고자 할 경우에는 입찰참가업체에 제안 설명회

일자·장소 및 준비사항 등을 사전에 공지하여야 한다.

② 제안서 발표순서는 제안서 접수 순서로 하며 참가업체는 다른 경쟁업체의 제안서 설명을 청취할 수 없다.

③ 제안서의 발표는 제안서에 명시된 사업책임자 또는 입찰참가업체 대표가 발표하는 것을 원칙으로 하며, 2인 이내에서 보조자(연구원)가 배석하여 평가위원의 질의에 응답하게 할 수 있다. 다만, 필요한 경우 추가 배석 인원은 협의하여 조정할 수 있다.

④ 발표 자료는 제출된 제안서를 기준으로 작성되어야 하며, 제안서 내용과 다른 경우에는 위원회에 보고하고 평가 시 감점처리 할 수 있다.

⑤ 제안 설명회 개최를 입찰공고문 등에 사전 공지하였음에도 불구하고 설명회에 참석하지 않은 입찰참가업체의 경우에는 위원회에 보고하고 제출된 제안서만으로 평가를 실시하되 평가 시 감점처리 할 수 있다.

⑥ 사업부서 평가담당자는 감점 적용 여부, 감점 점수 등의 내용을 사전에 입찰참가업체에 충분히 고지하도록 한다.

제10조(기술평가점수 산출) ① 기술평가점수는 각 평가위원의 평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 산술평균하여 산출한다. 다만, 최저 또는 최고점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외한다.

② 평가점수를 계산한 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

제11조(심사·평가 중 위원들의 행동요령) ① 심사·평가 중에는 전화(휴대전화) 사용을 금지하며 불가피하게 전화를 사용할 경우에는 위원장의 동의를 얻어 공개된 장소에서 사용한다.

② 평가 종료 후 평가결과서에 평가위원 전원이 서명할 때까지는 평가관련자(평가위원 및 평가진행자)의 외부출입을 제한한다.

제12조(평가수당 지급) 외부위원에 대한 수당은 예산의 범위 내에서 매년

도 예산 및 기금운용계획 집행지침에 따른다.

제13조(기타사항) 이 규정에 정하지 않은 사항에 대하여는 「협상에 의한 계약체결기준」 등 관련 계약예규를 적용하며, 물품·용역의 특성에 따라 이 세부기준을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 제안요청서 등에 별도로 정할 수 있다.

제14조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다

제2조(적용례) 이 훈령은 발령 후 처음 접수된 협상에 의한 계약 건부터 적용한다.

[별표 1] 제안서 평가위원 유의사항 및 공지사항

제안서 평가위원 유의사항
○ 평가장 분위기를 리드하려 하지 말아야 합니다.
○ 심사종료 전에는 개인적 용무를 자제 하여야 합니다.
○ 표정으로 찬성·반대 입장을 나타내지 말아야 합니다.
○ 자신의 지식을 전달하려 하지 말아야 합니다.
○ 자신의 지식을 과시하려 하지 말아야 합니다.
○ 가르치려 하거나 배우려 하지 말아야 합니다.
○ 평가위원 상호간 상의나 협의하지 말아야 합니다.
○ 옳고 그름을 언행으로 가리지 말고 평가점수로 합니다.
○ 순수한 채점자가 되어야 합니다.
○ 평가대상 업체 측에 면박이나 무안을 주지 말아야 합니다.
○ 업체 측의 의사결정 내용을 언행으로 확인하지 말아야 합니다.
○ 평가를 말이나 행동으로 하지 말아야 합니다.
○ 정답이나 오답을 유도하지 말아야 합니다.
○ 편가르기식 언행은 삼가야 합니다.
○ 제안서의 잘못된 부분은 평가로 표현하고 지적하여 고치려 하지 말아야 합니다.
○ 미루어 짐작하거나 축소 확대 해석하지 말아야 합니다.
○ 평가종료 후 본인의 평가내용을 밝히지 말아야 합니다.

제안서 평가위원 공지사항
오늘 참석하신 평가위원님 중에 ○ 본인 또는 소속단체가 평가일 기준 최근 3년 이내 평가대상 업체로부터 당해 평가대상 사업과 관련된 용역, 자문, 연구 등을 의뢰받아 이를 수행한 경우 ○ 당해 평가대상 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우 ○ 평가일 기준 최근 3년 이내 당해 평가대상 업체에 재직한 경력이 있는 경우 ○ 소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 당해 사업과 직접 관련이 있는 경우 ○ 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우 위 5가지 사항에 해당하는 위원님께서서는 금번 평가에 참여하실 수 없습니다. 위 내용에 해당하는 평가위원이 계시면 지금 위원장님에게 말씀하여 주시기 바랍니다.

[별표 2] 위원 회피 신청서

위원 회피 신청서
본인은 「농림축산식품부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」 제6조제3항에 따라 다음과 같이 농림축산식품부 제안서 평가위원 회피 신청서를 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다. 1. 평가분야 : 일반용역, 기술용역, 물품 등 2. 계 약 명 : 3. 회피사유 :
년 월 일 소 속 : 직 위 : 성 명 : (서명) 농림축산식품부장관 귀하

평가위원 보안서약서

본인은 년 월 일 “농림축산식품부 00000 사업”의 평가위원으로서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 1. 본인은 “00 사업”의 평가를 함에 있어 모든 보안사항을 철저히 이행할 것입니다.
- 2. 본인은 제안서 평가를 함에 있어 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제 점을 야기시켰을 경우에는 보안관계법령에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.
※ 다만, 부패행위 신고 및 공익신고 등의 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.
- 3. 본인은 평가과정 중 공정성·성실성·청렴성·객관성을 위반할 경우 동 규정 및 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.
- 4. 본인은 ① 본인 또는 소속단체가 평가일 기준 최근 3년 이내 평가대상 업체로부터 당해 평가대상 사업과 관련된 용역, 자문, 연구 등을 의뢰받아 이를 수행한 경우, ② 당해 평가대상 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우, ③ 평가일 기준 최근 3년 이내 당해 평가대상 업체에 재직할 경력이 있는 경우, ④ 소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 당해 사업과 직접 관련이 있는 경우, ⑤ 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단될 경우에 해당되지 않음을 확인합니다.

년 월 일

소 속 :
직 위 :
성 명 : (서명 또는 인)

농림축산식품부장관 귀하